ANEXO 4.0
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ANEXOS 4.38
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM APARELHOS CELULARES

Convênio ICMS 213/17.
Nova Redação: Resolução Administrativa nº 33/2020, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Alterações: RA 38/22,

Art. 1º Nas operações interestaduais destinadas a este Estado com os produtos constantes na Tabela I deste Anexo, nos termos do Convênio ICMS 213/17, de 15 de dezembro de 2017, fica atribuída ao contribuinte remetente, na forma definida no art. 499 do RICMS, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes.

Art. 2º A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço.

§ 1º Inexistindo os valores de que trata o caput, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA ajustada"), calculada segundo a fórmula "MVA ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1", onde:

I – "MVA-ST original" é a margem de valor agregado para operação interna, prevista no §2º;

II – "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias.

§ 2º A MVA-ST original é 9% (nove por cento).

Art. 3º O disposto neste Anexo aplica-se também às operações internas e de importação.

Art. 4º O contribuinte estabelecido neste Estado, quando remetente dos produtos de que tratam este Anexo, para as demais unidades federadas, observará a legislação do Estado destinatário.

TABELA I
APARELHOS CELULARES E CARTÕES INTELIGENTES

ITEM	*CEST*	*NCM/SH*	*DESCRIÇÃO*
~~*1.0*~~	~~*21.053.00*~~	~~*8517.12.3*~~	~~*Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01*~~
1.0	21.053.00	8517.13.00 8517.14.3 (NR – RA 38/22)	Telefones inteligentes (“smartphones”) e para redes celulares, excetos por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01
~~*2.0*~~	~~*21.053.01*~~	~~*8517.12.31*~~	~~*Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite*~~
2.0	21.053.01	8517.13.00 8517.14.31 (NR – RA 38/22)	Telefones inteligentes (“smartphones”) e para redes celulares portáteis, exceto por satélite (NR – RA 38/22)
~~*3.0*~~	~~*21.063.00*~~	~~*8523.52.00*~~	~~*Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00*~~
3.0	21.063.00	8523.52 *(NR – RA 38/22)*	Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00
~~*4.0*~~	~~*21.064.00*~~	~~*8523.52.00*~~	~~*Cartões inteligentes ("sim cards")*~~
4.0	21.064.00	8523.52 (NR – RA 38/22)	Cartões inteligentes ("sim cards")

ANEXOS 4.38

NAS OPERAÇÕES COM APARELHOS CELULARES

Acrescentado pelo DECRETO nº 23.558 de 08.11.2007 (Revogado pelo Decreto nº 23.812 de 24 de janeiro de 2008)
Convênio ICMS 135/06, 84/07, 186/13
Vigência: Data de publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2007
Alteração: Decreto nº 23.812 de 24.01.2008 com vigência na data de sua publicação, e efeitos a partir de 1º de maio de 2007. Decreto nº 26.452/10, Resolução Administrativa 94/13

Art. 1º Fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, nas operações interestaduais com aparelhos celulares, nos termos e condições do Convênio ICMS 135/06, de 15 de dezembro de 2006, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por estabelecimento atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel.

§ 1º. O disposto neste artigo aplica-se:

I	Aparelhos celulares	8525.20.22 NCM 8525.20.24 NCM 8525.20.29 NCM
II	Cartões inteligentes(smart cards e sim card);	8523.52.00 NCM
III	Terminais portáteis de telefonia celular;	8517.12.31 NCM
IV	Terminais móveis de telefonia celular para veículos automóveis;	8517.12.13 NCM
V	Outros aparelhos transmissores, com aparelho receptor incorporado, de telefonia celular;	8517.12.19 NCM

§ 2º O d isposto neste artigo não se aplica às operações interestaduais que destinem mercadorias a estabelecimento comercial atacadista localizado no Estado de Goiás, ao qual é atribuída a condição de substituto tributário em relação ao ICMS devido na operação interna.

§ 3º O disposto no § 2º somente se aplica após a disponibilização, no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, do rol de contribuintes aos quais
tenha sido atribuída a condição de substituto tributário a que se refere o dispositivo mencionado.

AC §§ 2º e 3º, e renomeado parágrafo único para § 1º pela Resolução Administrativa 94/13

Art. 2º O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas neste Estado, sobre o preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo contribuinte substituído, fixado por autoridade competente ou de preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, deduzindo-se o imposto devido pelas suas próprias operações.

§ 1º - Na hipótese de não haver preço fixado ou sugerido nos termos do caput, a base de cálculo para a retenção será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, incluídos o frete ou carreto, IPI e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA ajustada"), calculada segundo a fórmula "MVA ajustada = [(1+ MVAST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1", em que:

I - "MVA-ST original" é a margem de valor agregado para operação interna, prevista no § 2º;

II - "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino.

NR Dec. 26.452/10

§ 2º A MVA-ST original é 9% (nove por cento).

AC Dec. 26.452/10

§ 3º Da combinação dos §§ 1º e 2º, o remetente deve adotar as seguintes MVAs ajustadas nas operações interestaduais:

AC Dec. 26.452/10

I - com relação ao § 2º:

	Alíquota interna da legislação federada de destino		
	17%	18%	19%
Alíquota Interestadual de 7%	22,13%	23,62%	25,15%
Alíquota interestadual de 12%	15,57%	16,98%	18,42%

II - nas demais hipóteses, o remetente deverá calcular a correspondente MVA ajustada, na forma do § 1º;

§ 4º - Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de que trata o § 1º.
AC Dec. 26.452/10

Art. 3º Sem prejuízo do disposto no Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, o imposto retido pelo sujeito passivo por substituição será recolhido até o dia 9 do mês subseqüente ao da remessa da mercadoria, mediante a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.

Art. 4º O disposto neste Anexo aplica-se também nas operações internas.

Art. 5º Fica atribuída ao contribuinte deste Estado a responsabilidade pela retenção do imposto a título de substituição tributária sobre as mercadorias, de que trata este Anexo, existentes em estoque na data de 31 de janeiro de 2008.